

Договор займа N _____

г. _____

"__" ____ г.

дальнейшем "Займодавец", в лице _____
действующ____ на основании _____
с одной стороны и

дальнейшем "Заемщик", в лице _____
действующ____ на основании _____
(Устава, доверенности, паспорта), с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Займодавец передает (вариант: обязуется передать в срок до "__" ____ г.) в собственность Заемщику денежные средства в размере _____ (_____) рублей (далее - Предмет займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Предмет займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Вариант. 1.1. Займодавец передает (вариант: обязуется передать в срок до "__" ____ г.) в собственность Заемщику вещи:

(указать передаваемые вещи, характеризующиеся определенными родовыми признаками и потребляемостью; их количество, качество, цвет, массу, ассортимент и другие признаки) (далее - Предмет займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Предмет займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Вариант. 1.1. Займодавец передает (вариант: обязуется передать в срок до "__" ____ г.) в собственность Заемщику ценные бумаги:

(указать характеристики ценных бумаг) (далее - Предмет займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Предмет займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Вариант в случае беспроцентного займа. За пользование Предметом займа проценты не уплачиваются (беспроцентный заем).

1.2. Предмет займа предоставляется _____.

Выбрать нужное:

- путем перечисления Займодавцем денежных средств на указанный Заемщиком банковский счет. При этом датой предоставления Предмета займа считается день зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика

- наличными денежными средствами через кассу Займодавца

- путем непосредственной передачи Предмета займа

Предмет займа, переданный указанному Заемщиком третьему лицу, считается переданным Заемщику.

1.3. Предмет займа _____.

Выбрать нужное:

- предоставляется на срок до " ____ " _____ г.

- подлежит возврату в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем требования об этом

1.4. Предмет займа считается возвращенным в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Заимодавца или в момент внесения соответствующих денежных средств в кассу Заимодавца (*вариант:* в момент передачи его Заимодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет Заимодавца).

1.5. Заимодавец дает / не дает согласие на досрочный возврат Предмета займа и процентов без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

1.6. Заимодавец вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок.

1.7. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Заимодавца до установленного Договором срока передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время до момента получения займа.

2. Порядок расчета и уплаты процентов

2.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета _____ % годовых <1>.

2.2. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Предмета займа (п. 1.2 настоящего Договора), до дня возврата Предмета займа (п. 1.4 настоящего Договора) включительно.

2.3. Проценты за пользование займом уплачиваются _____.

Выбрать нужное:

- не позднее _____-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Предмета займа (п. 1.2 настоящего Договора). Проценты, начисленные за последний период пользования займом, уплачиваются одновременно с возвратом Предмета займа

- одновременно с возвратом Предмета займа

3. Ответственность Сторон

3.1. За несвоевременный возврат Предмета займа (п. 1.3 настоящего Договора) Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты _____.

Выбрать нужное:

- процентов за пользование чужими денежными средствами <2> (независимо от

уплаты процентов, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора)

- неустойки (пеней) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки

3.2. За нарушение сроков уплаты процентов (п. 2.3 настоящего Договора) Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере _____% от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.

3.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.

3.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _____ (*запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия*).

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный _____ (*Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.*), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение и досрочное расторжение Договора

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору <3>.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заимодавец: _____

Заемщик: _____

Наименование/Ф.И.О.: _____

Наименование/Ф.И.О.: _____

Адрес: _____

Адрес: _____

ОГРН/ОГРНИП _____

ОГРН/ОГРНИП _____

ИНН _____

ИНН _____

КПП _____

КПП _____

Р/с _____

Р/с _____

в _____

в _____

К/с _____

К/с _____

БИК _____

БИК _____

ОКПО _____

ОКПО _____

Вариант.

Адрес: _____

Адрес: _____

Паспортные данные: _____

Паспортные данные: _____

Телефон: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Адрес электронной почты: _____

Счет _____

Счет _____

Подписи Сторон

Заимодавец:

Заемщик:

_____/_____

(подпись/Ф.И.О.)

_____/_____
(подпись/Ф.И.О.)

Информация для сведения:

<1> Согласно п. 2 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации размер процентов за пользование займом может быть установлен в договоре с применением ставки в процентах годовых в виде фиксированной величины, с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в зависимости от изменения переменной величины, либо иным путем, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты.

<2> В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики.

Официальная информация о размере ключевой ставки размещается на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru>.

<3> В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, если заимодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.
